

0002356-22.2016.8.26.0223

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Denise Gomes Bezerra Mota

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... podendo ficar configurado o delito de tráfico de drogas ainda que o agente não tenha sido surpreendido praticando atos de comércio, como no presente caso.

Por fim, o crime de tráfico imputado ao réu restou consumado, restando evidenciado que os entorpecentes apreendidos com o réu eram destinados à venda e ao consumo de terceiros.

Definida a conduta do réu, passo à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

1ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11440-550

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0002356-22.2016.8.26.0223 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002356-22.2016.8.26.0223

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 0000/2016 - Delegacia de Polícia de Guarujá, 2733/2016 - Delegacia de Polícia de Guarujá

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TOMAZ SIMÕES DA PAZ

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Denise Gomes Bezerra Mota

Vistos.

Tomaz Simões da Paz, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no crime do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 31 de março de 2016, por volta da 01:00 hora, na Rui Barbosa, nº. 270, Paecará, nesta cidade e comarca de Guarujá, guardava, para fins de tráfico, 193 (cento e noventa e três) gramas de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo do exame químico-toxicológico de fls. 117.

Foi juntado aos autos o laudo de exame químico toxicológico realizado nas drogas apreendidas (fls. 248/253).

O réu foi notificado por edital (fls. 309 e 325) e o processo foi suspenso nos termos do artigo 366 do CPP (fls. 335). Posteriormente, o réu foi notificado pessoalmente (fls. 376) e apresentou defesa prévia (fls. 379/381), que não foi

acolhida e a denúncia foi recebida (fls. 387/388).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas comuns (fls. 426) e o réu interrogado (fls. 427). Foi declarada encerrada a instrução e pelas partes não foram requeridas diligências (fls. 427).

O representante do Ministério Público, nos memoriais, requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia, argumentando que a autoria e a materialidade restaram provadas durante a instrução criminal (fls. 432/438).

Nos memoriais, a defesa do réu requereu a improcedência da ação nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, em caso de entendimento diverso, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006, a fixação do regime inicial diverso do fechado, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e a concessão ao réu do direito de apelar em liberdade (fls. 444/450).

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

Com efeito, a materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 02, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 16/18, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 19, pelo laudo de constatação preliminar de fls. 20, pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 248/253, bem como pela prova oral coligida nos autos.

A autoria do réu também restou incontroversa pelas provas produzidas durante a instrução criminal.

Interrogado em juízo, o réu confessou os fatos. Disse que as drogas apreendidas estavam no telhado da sua casa e eram de sua propriedade. Costumava vender as drogas nas proximidades (fls. 427).

E a confissão do réu, como seria de rigor, restou corroborada pelas provas produzidas nos autos, que demonstraram a autoria delitiva e não foi apresentada situação a excluir o crime ou isentá-lo de pena.

Senão vejamos.

O policial militar Marcos Antonio dos Reis, no seu depoimento judicial, disse que existiam várias denúncias informando que no local dos fatos um rapaz realizava tráfico de entorpecentes e que guardava as drogas em cima de uma laje. Na data dos fatos realizaram patrulhamento no local e se depararam com o réu na companhia de outro indivíduo. Abordaram o réu e no bolso dele localizaram pequena porção de droga. O outro indivíduo também foi abordado e disse que não tinha ciência das drogas. Foram até a casa do réu, onde localizaram mais entorpecentes. Já tinha visto o réu em outras ocasiões durante patrulhamento. Indagado, o réu confessou que estava vendendo drogas. (fls. 426).

Jefferson Thome Hensel, policial militar, em juízo, disse que na data dos fatos estava em patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas e abordou o réu e outro indivíduo. Durante a abordagem receberam uma ligação via COPOM informando que os entorpecentes estavam na residência do réu. Conhecia o réu de vista, pois o réu sempre estava no local em que foi abordado (fls. 426).

Ressalte-se que os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, pois não se pode presumir a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de delito, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial. Ademais, não restou comprovada qualquer razão concreta de suspeição.

A propósito, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça que:

"[...] os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, [...]". (STJ, HC 496335 / SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 02/04/2019, DJe 08/04/2019).

"[...] O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a

imprestabilidade da prova [...]” (STJ, HC 471082 / SP, Rel. Ministro Felix Fischer, j. 23/10/2018, Dje. 30/10/2018).

Ora, diante dos depoimentos judiciais dos policiais, da confissão judicial do réu e da prova material apreendida, sem dúvida o réu guardava os entorpecentes apreendidos e os entorpecentes eram destinados para o consumo de terceiros, ou seja, para a venda.

Tem-se que diante do contexto fático em que ocorreram os fatos, do teor dos depoimentos dos policiais, que narraram de forma segura e harmônica a conduta do réu, diante da quantidade dos entorpecentes encontrados com o réu, incompatíveis com o uso, restou comprovada a conduta típica do réu narrada na inicial acusatória. Portanto, diante das provas produzidas, a autoria do delito é indiscutível. É certo que o réu guardava os entorpecentes e os entorpecentes eram destinados para o consumo de terceiros, ou seja, para a venda, ante a conduta do réu narrada pelos policiais, destacando-se que o artigo 33 da Lei nº 11.343/06 descreve condutas variadas, podendo ficar configurado o delito de tráfico de drogas ainda que o agente não tenha sido surpreendido praticando atos de comércio, como no presente caso.

Por fim, o crime de tráfico imputado ao réu restou consumado, restando evidenciado que os entorpecentes apreendidos com o réu eram destinados à venda e ao consumo de terceiros.

Definida a conduta do réu, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal, bem como o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, que o comportamento do réu revestiu-se de reprovabilidade excepcional, dada a considerável quantidade de substância entorpecente apreendida na sua posse (193,2 gramas de cocaína - fls. 248/253), droga de alto poder viciante, e considerando que a conduta do réu atingiria um grande número de usuários, elevo em 1/6 a pena-base, perfazendo em: 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não obstante o réu seja reincidente, conforme fls. 233 dos autos, deixo de aplicar a circunstância agravante da reincidência ante a presença da circunstância atenuante da confissão, ficando compensadas as circunstâncias.

Justifica-se.

Embora o artigo 67 do Código Penal determine a preponderância à reincidência, o certo é que, a confissão é favorável ao réu e diz respeito à personalidade do agente, tanto quanto a reincidência, não havendo nenhuma ilegalidade em sua compensação em sede de individualização da pena. Assim, a agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista a preponderância de ambas as circunstâncias consideradas.

Aliás, nesse sentido, tem se posicionado a jurisprudência:

“[...] 4. A Terceira Seção desta Corte, no exame do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, decidiu que, observadas as especificidades do caso concreto, “é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”, uma vez que são igualmente preponderantes.” (STJ, HC 605603 / ES, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23/03/2021, Dje 29/03/2021).

Confira-se, ainda:

“[...] IV - Resulta imperativo considerar o entendimento firmado no julgamento do HC n. 365.963/SP (de minha relatoria, DJe 23/11/2017), oportunidade em que a Terceira Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.” (STJ, HC 617049 / SP, Quinta Turma, Rel. Felix Fischer, j. 17/11/2020, Dje. 23/11/2020).

Ainda neste sentido:

“[...] Incabível, por outro lado, a preponderância da agravante sobre a atenuante como pretende a acusação. Não me parece - respeitadas as opiniões divergentes - que a reincidência deva preponderar sobre a confissão: o art. 67, do Código Penal, manda que se considerem, preponderantemente, as circunstâncias “que resultam dos

motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência"; ora, a personalidade do agente há de ser julgada, entre outros fatores, pela confissão, por exemplo, razão por que deve esta compensar o aumento que seria devido pela reincidência." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500131-07.2019.8.26.0592, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Francisco Bruno, j. 19/05/2021).

Na terceira fase, entendo não ser o caso de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Isso porque, para sua aplicação, além do preenchimento dos requisitos estabelecidos no tipo penal (agente primário e de bons antecedentes), deve ficar demonstrado que o réu não se dedica a atividade criminosa e nem integra organização criminosa, ou seja, deve ficar demonstrado que o réu agiu de forma ocasional. Tem-se que a intenção do legislador, ao permitir a redução das sanções penais, foi diferenciar o traficante contumaz, que dispõe de sofisticado aparato organizado, daquele eventual. No caso dos autos, verifica-se que o réu é reincidente (fls. 233), tudo a evidenciar conduta reiterada destinada à prática do crime de tráfico de drogas, circunstância impeditiva da aplicação do redutor. As circunstâncias dos fatos demonstram que o réu fazia do tráfico de drogas meio de vida.

Fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal, sendo que o valor do dia multa deverá ser objeto de correção monetária, na forma do art. 49, § 2º, do Código Penal.

Ressalte-se que, considerando a pena definitiva aplicada, bem como a gravidade do delito, não são cabíveis os benefícios da substituição da pena ou da suspensão condicional da pena.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente em regime fechado, por entender ser o regime adequado à conduta do réu, que demonstrou se dedicar a atividade criminosa.

Por fim, considerando que o réu é reincidente, não é possível neste momento apreciar se o réu faz jus à progressão de regime prisional, de forma que eventual progressão de regime será apreciada oportunamente pelo juízo da execução. Destaco que as alterações trazidas pela Lei nº 12.736/2012, que acrescentou o § 2º, ao artigo 387 do CPP, não revogaram os dispositivos da LEP, que devem ser considerados para a progressão de regime prisional. Logo, para a progressão de regime não basta apenas a consideração do tempo de prisão provisória, devendo ser preenchidos os requisitos legais dispostos na LEP.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra Tomaz Simões da Paz para CONDENÁ-LO à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por violação ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

O acusado não poderá apelar em liberdade. Trata-se de crime extremamente grave e se o réu aguardar o direito de recorrer em liberdade poderá não ser encontrado para a aplicação da presente decisão, tornando-a inócua. Ainda, em liberdade, o réu poderá reiterar a prática de condutas ilícitas. Recomende-se o réu na prisão em que se encontrar.

Nos termos da Lei nº 11.343/06, oficie-se à Autoridade Policial determinando-se a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas, preservando-se contraprova.

No que tange as custas processuais, diante da nomeação de Defensor Público Estadual, tem-se que foi deferida tacitamente assistência judiciária gratuita ao réu. E sendo assim, fica suspenso o pagamento das custas, nos termos do disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50.

Publique-se, intime-se e comunique-se.

Guaruja, 31 de janeiro de 2022.